República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación universitaria

I.U.T.E.P.I

FUNDAMENTOS DEL DERECHO

Antony Hernández

30.172.049

Código: 256163

Análisis de sistemas

2do Semestre

Valencia, Agosto 2025

Unidad I: La ciencia del derecho

Es el estudio sistemático y metodológico del derecho como fenómeno social, normativo y cultural. Su objetivo es analizar, interpretar y sistematizar las normas jurídicas, así como entender su origen, evolución y aplicación en la sociedad.

1. Derecho Natural

Conjunto de principios universales e inmutables basados en la razón, la moral o la naturaleza humana. No depende de leyes escritas (ejemplo: el derecho a la vida o la libertad).

2. Derecho Subjetivo

Facultad que tiene una persona para actuar, exigir o reclamar algo reconocido por el ordenamiento jurídico (ejemplo: derecho a votar, a heredar o a firmar un contrato).

3. Derecho Objetivo

Sistema de normas jurídicas que regulan la conducta en sociedad, estableciendo obligaciones y prohibiciones (ejemplo: el Código Penal o la Constitución).

4. Derecho Positivo

Normas creadas y aplicadas por el Estado, que pueden estar:

Vigentes: En vigor actualmente (leyes que se cumplen hoy).

Derogadas: Anuladas y sin efecto jurídico (leyes antiguas que ya no aplican).

Características del Derecho como Ciencia

- Natural: Estudia principios inherentes al ser humano (sin depender de leyes escritas).
- Individualizadora: Adapta normas generales a casos concretos (como en un juicio).
- Dogmática: Parte de normas establecidas sin cuestionar su origen (interpreta leyes, no las discute).
- Práctica: Su objetivo es resolver problemas reales, no solo teorizar.

Diferencias entre el derecho y las normas morales

Derecho

- **Exterioridad**: Regula actos externos (conductas observables, como firmar un contrato o cometer un robo).
- **Bilateralidad**: Crea derechos y obligaciones entre partes.
- **Coercibilidad**: Puede imponerse por la fuerza (el Estado obliga al cumplimiento con sanciones).
- **Heteronomía**: Las normas son creadas por un tercero (el Estado, no una persona).

Normas Morales

- **Interioridad**: Regula la conciencia y los valores internos.
- **Unilateralidad**: Solo genera deberes para el individuo
- **Incoercibilidad**: No puede imponerse por la fuerza
- **Autonomía**: Cada persona decide seguirlas o no.

Diferencias entre el derecho y las normas sociales

Derecho:

- Es creado por el estado (a través de leyes, decretos, constituciones)
- Tiene un reconocimiento formal y está respaldado por instituciones jurídicas.
- Es obligatorio y su cumplimiento puede acarrear sanciones jurídicas.
- Se modifica mediante procedimientos formales.

Convencionalismos sociales

- Surgen de la costumbre, la tradición o la moral colectica.
- No están escritos ni regulados por el estado, sino por la presión social.
- No son obligatorios legalmente, pero su incumplimiento puede generar rechazo social.
- Cambia con el tiempo según la evolución cultural y las costumbres.

Relación jurídica

Es un vinculo entre 2 o más personas (físicas o jurídicas) reconocido y regulado por el derecho, que genera derechos y obligaciones para las partes individuales.

Sujetos del derecho: son las partes que intervienen en la relación jurídica.
Hechos jurídicos: Acontecimiento que da origen a la relación jurídica.

Unidad II: Las fuentes del Derecho

Las fuentes del derecho son los actos, hechos o instituciones que originan o determinan el contenido de las normas jurídicas. Indican cómo se crea, interpreta y aplica el derecho.

Fuentes Próximas

1. **Históricas**:
    - Documentos o textos antiguos que influyeron en el derecho actual (ejemplo: el Código de Hammurabi).
2. **Materiales o Reales**:
    - Factores sociales, económicos o políticos que inspiran las normas (ejemplo: protestas que llevan a una nueva ley).
3. **Formales**:
    - **La ley**: Norma escrita promulgada por el poder legislativo (ejemplo: Constitución).
    - **La costumbre jurídica**: Prácticas repetidas y aceptadas como obligatorias (ejemplo: usos comerciales en ciertas regiones).

Fuentes Subsidiarias

1. **Analogía**:
    - Aplicar una norma de un caso similar al no existir una específica (ejemplo: usar normas sobre daños a propiedades para resolver un caso de daño ambiental).
2. **Principios Generales del Derecho**:
    - Ideas fundamentales del sistema jurídico (ejemplo: "Nadie puede enriquecerse a costa de otro").

Fuentes Auxiliares

1. **La doctrina:**
    - Opiniones de expertos (juristas, académicos) que explican o critican las normas.

2. **La jurisprudencia:**
    - Decisiones reiteradas de tribunales superiores que guían casos similares (ejemplo: fallos de la Corte Suprema).

La costumbre y la ley

La ley

Definición:

Norma jurídica, una forma de control social y regula el comportamiento. Creado por la asamblea nacional. Cuyo incumplimiento trae como consecuencia una sanción.

Proceso de Formación

1. **Iniciativa**: se somete a consideración en la asamblea nacional un proyecto para posteriormente proponerlo al presidente de la republica.
2. **Discusión**: se debate en el parlamento los pros y contras de la ley.
3. **Aprobación**: se aprueba por el porlamento nacional y luego por el presidente.
4. **Publicacion**: se publica en la gaceta oficial, y se indica que fecha entrará en vigencia la ley.

Clasificación

Por su Origen

- Leyes Nacionales: Emitidas por el poder legislativo de un país (ejemplo: Código Penal).
- Leyes Internacionales: Tratados o convenios ratificados por el Estado (ejemplo: Convención de Derechos Humanos).
- Decretos-Ley: Normas expedidas por el ejecutivo en casos excepcionales (ejemplo: estados de emergencia).

Por su Jerarquía

- Constitución: Norma suprema de un Estado.
- Leyes Orgánicas: Desarrollan derechos constitucionales (requieren mayoría calificada).
- Leyes Ordinarias: Aprobadas por mayoría simple en el congreso.
- Reglamentos: Dictados por el ejecutivo para aplicar leyes.

Por su Ámbito de Aplicación

- Generales: Aplican a todos (ejemplo: Ley del Trabajo).
- Especiales: Para grupos específicos (ejemplo: Ley del Artista).
- Locales: Válidas solo en una región (ejemplo: ordenanzas municipales).

Por su Duración

- Permanentes: Vigentes hasta ser derogadas.
- Temporales: Establecen un plazo (ejemplo: leyes presupuestarias).

Por su Función

- Sustantivas: Definen derechos y obligaciones (ejemplo: Código Civil).
- Adjetivas/Procesales: Establecen procedimientos (ejemplo: Código Procesal Penal).

Por su Relación con la Voluntad

- Imperativas: Obligatorias para todos (ejemplo: normas penales).
- Dispositivas: Pueden modificarse por acuerdo entre partes (ejemplo: contratos).

Ámbito de aplicación

Espacio geográfico en el que se aplica la ley.

La costumbre

Practica reiterada por parte de un colectivo que pasa de generación en generación. Y posiblemente se hace ley, como logró suceder con el comercio o el matrimonio.

Elementos

Objetivo: se hace porque los demás lo hacen.

Subjetivo: Se hace por costumbre pero se razona el hacerlo o no.

Clasificación

Contralegem: costumbres que contradicen la ley.

Segundumlegem: no contradice la ley.

Praeterlegem: situaciones que el derecho no regula y que la costumbre podría establecer una norma.

Unidad III: La norma jurídica

La norma jurídica es una regla de conducta obligatoria, establecida por una autoridad competente (generalmente el Estado), que regula el comportamiento humano en sociedad. Su incumplimiento conlleva una sanción impuesta por el poder público.

Características

1. Generalidad

- La norma jurídica se aplica a todos los individuos que se encuentren en la situación prevista por ella, sin excepciones arbitrarias.

2. Obligatoriedad

- Es de cumplimiento imperativo, no opcional. Su incumplimiento genera consecuencias legales.

3. Imperatividad

- La norma impone un mandato, ya sea positivo (ordenar) o negativo (prohibir).

4. Coercibilidad

- El Estado puede forzar su cumplimiento mediante sanciones (multas, prisión, etc.).

5. Legitimidad

- Debe ser creada por una autoridad competente y conforme a procedimientos establecidos (ejemplo: leyes aprobadas por el Congreso).

6. Bilateralidad

- Regula relaciones entre sujetos: otorga derechos a uno e impone obligaciones a otro.

7. Exterioridad

- Solo exige conductas externas observables, no pensamientos o intenciones.

8. Heteronomía

- Es creada por un tercero (el Estado), no por la voluntad del individuo.

Clasificación

1. Por el Sistema al que Pertenece

Nacionales:

Normas creadas por el Estado para regular conductas dentro de su territorio.

Extranjeras:

Normas vigentes en otros Estados, que pueden ser aplicables en casos específicos.

Derecho Común:

Normas generales que se aplican en ausencia de leyes especiales.

2. Por el Ámbito de Validez (Territorial)

Generales:

Aplican en todo el territorio nacional.

Locales:

Válidas solo en una región o jurisdicción específica (estados, municipios).

3. Por su Fuente de Procedencia

Legisladas:

Creadas por el Poder Legislativo (leyes, códigos).

Jurisprudenciales:

Derivadas de decisiones judiciales reiteradas (fallos de tribunales superiores).

Consuetudinarias:

Basadas en costumbres reconocidas como obligatorias.

Voluntarias (Autónomas):

Normas creadas por acuerdo entre particulares (contratos, convenios).

4. Por su Contenido

Derecho Público:

Regulan relaciones entre el Estado y los particulares, o entre órganos estatales.

Derecho Privado:

Normas que rigen relaciones entre particulares.

Jerarquización de las Normas en Venezuela según la Pirámide de Kelsen

1. Constitución Nacional (1999)

Norma suprema: Es la base de todo el ordenamiento jurídico.

Características:

Establece los principios fundamentales del Estado.

Ninguna ley o acto del poder público puede violarla.

Tiene control concentrado de constitucionalidad (Tribunal Supremo de Justicia).

2. Tratados Internacionales

Rango constitucional o supra-legal

Pacto de San José (Derechos Humanos).

Convenios de la OIT (Derecho Laboral).

3. Leyes Orgánicas

Regulan materias reservadas por la Constitución (artículo 203).

Requisito: Aprobadas por mayoría absoluta (2/3) de la Asamblea Nacional.

Ejemplos:

Ley Orgánica del Trabajo.

Ley Orgánica de Educación.

4. Leyes Ordinarias

Normas de alcance general aprobadas por la Asamblea Nacional.

Ejemplos:

Código Civil.

Ley de Impuesto sobre la Renta.

5. Decretos-Ley y Decretos con Rango de Ley

Emitidos por el Ejecutivo Nacional en casos de urgencia o delegación legislativa

Ejemplo: Decretos de Emergencia Económica.

6. Reglamentos y Normas Subordinadas

Dictados por el Ejecutivo para desarrollar leyes.

Ejemplos:

Reglamentos administrativos.

Resoluciones ministeriales.

7. Actos Jurisdiccionales y Jurisprudencia

Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que interpretan normas.

Ejemplo: Sentencias que fijan jurisprudencia en materia constitucional.

8. Normas Municipales

Ordenanzas y acuerdos de los Consejos Municipales.

Ejemplo:

Ordenanza de Convivencia Ciudadana.